



בפני המפקחת על רישום מקרקעין חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 83/10

בענין :

1. איטח אסתר
2. בוטבול דוד
3. בן עטר יהודית
4. בוטבול יוסף
5. בוטבול דניאל
6. כהן סימה
7. בן סימון ליסיה רבקה
- (כולם ביחד ואו לחוד בעלים בחלקת משנה 1, 3, 5)
8. בן סימון (פאר) מיטל ואבי (בעלי חלקות משנה 4, 8)
9. אברהם לוי (בעלים במחצית בחלקת משנה 2)

כולם ע"י ב"כ עוה"ד אלון אלדר
מרח' דרך העצמאות 43, חיפה 33033
טל': 04-8622202, פקס: 04-8622206/9

התובעים

נ ג ז

אלפסי אסף וענבר

ע"י ב"כ עוה"ד עופר דוידוב
שד' בן גוריון 6, סיטי-סנטר חיפה 35414
טל': 04-8555506, פקס: 04-8555507

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

1. בהתאם להחלטתי מיום 24.5.11 סיכמו באי כוח הצדדים בשאלה שהועמדה להכרעה והיא אם יש לנתבעים הזכות להרחיב את דירתם מכוח היתר בניה שנושא את שם בעלי הדירה ה קודמים, האם נכון להיום יש להם הרוב הדרוש לשם הרחבת דירתם, וכנגזרת מכך – האם ההתנגדות המועלית מטעם התובעים היא בתום לב בנסיבות הענין.

2. עסקינן בבית משותף המונה 8 דירות. מהות הבניה שבמחלוקת היא בניית חדר נוסף במפלס הגג שהוא רכוש משותף . עומדת כאן השאלה מהו הרוב הדרוש לצורך ההרחבה האמורה : האם רוב הקבוע ברישא של סעיף 71 שבדן בהרחבת דירה ככזו, שאז הרוב הדרוש הוא שני התנאים המצברים : רוב של 3/4 מבעלי הדירות ש- 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם , או עסקינן בהרחבת דירה לצורך מיגון [היתר הבניה כולל גם מיגון אחד מחדרי הדירה] שאז ההסכמה

נדרשת ברוב מופחת של 60% מבעלי הדירות. אציין כי בהיתר הבניה מתוארת הבקשה כצקשה להיתר לתוספת בניה על גג הדירה". תוכן ההיתר הוא שמלמדנו כי הבניה כוללת שיפור מיגון של אחד מחדרי הדירה הבנויים כיום.

3. עמדת התובעים:

(א) **תוספת הבניה המתוכננת** יננה חדר משופר מיגון אלא חדר מגורים וחדרי שירות לצידו. לכן ההסכמה צריכה להינתן לפי תנאי רישת סעיף 71 לחוק המקרקעין.

(ב) אין דינו של שיפור מיגון דירתי כדינו של ממ"ד.

(ג) היתר הבניה אינו נושא את שמם של הנתבעים.

(ד) לנתבעים אין הרוב הדרוש לפי רישת סעיף 71 לתוספת הבניה המתוכננת על הגג:

– בעלי שלוש דירות [1,3,5] אינם מסכימים לבניה. בעלים אלו, משפחת בוטבול, אשר כקול אחד מתנגדים לבקשה לבניה כלשהי על גג הבנין – ציטוט מסיכומי התובעים. ללא הסכמת משפחת בוטבול ממילא אין לנתבעים הרוב הדרוש, תהיה עמדת בעלי הדירות האחרים כאשר תהיה. הללו לא נתנו הסכמה גם לא לקודמי הנתבעים.

– בעלי דירה מס' 2 – לא הוכח שנתנו הסכמה לבניה.

– אחד מבעלי דירה מס' 7 – שהם בני זוג – לא הוכח שנתן הסכמתו, והאחר נתן הסכמה בתנאים. ומכל מקום ההסכמה ניתנה לבעלי ההיתר הקודמים.

(ה) הנתבעים לא כינסו אסיפה כללית של בעלי הדירות לשם בירור עמדותיהם.

(ו) ככל שתישמע מהנתבעים טענה בדבר הרחבה דומה אזי ניתן לייחס אותה רק לבעלי יחידות משנה 4 ו-8. כל האחרים לכל היותר סגרו מרפסות כשם שגם מרפסות בדירת הנתבעים נסגרו בעבר, ואין לראות בכך הרחבה דומה לזו המתוכננת על ידי הנתבעים.

4. עמדת הנתבעים:

- (א) במסגרת הלכי הבקשה להיתר בניה כבר נדונו התנגדויות התובעים כאן, ונדחו.
- (ב) לנתבעים יש הרוב הדרוש לשם הקמת ממ "ד, ודינו של חדר משופר מיגון כדינו של ממ ז' לצורך הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות . חיזוק לטענה נמצא בפרופורציה בין שטח החדר הממוגן לבין שטח הבניה הנוסף , הלא ממוגן, המלדת על כך שהבניה הלא ממוגנת הינה תפל ולא עיקר.
- (ג) בעלי הדירה הקודמים לנתבעים קבלו הסכמות של בעלי הדירות , בין במעשה ובין בשתיקה . התובעים בן סימון ולוי נתנו הסכמה בפועל , וכן נתן הסכמתו דן סוטו שהינו בעלי מחצית דירה אחרת בבנין . לאחרונה רכשו הנתבעים את דירת לוי, ואלו אינם באים עוד בכלל התובעים.
- (ד) לתובעים 1-9 שהנם בני משפחה , רוב מקפח בבית המשותף . לפי עדויותיהם כל אחד תמך בבקשה להיתר בניה שהגיש קרוב משפחה אחר אך לא נתנו הסמכה לבניה של הנתבעים, ללא שום נימוק ענייני.

אבחן את הטענות ראשון-ראשון ואחרון-אחרון:

5. דינו של חדר משופר מיגון -

- (א) חוק המקרקעין דן בהרחבת דירה לצורך בנית ממ "ד, אך הפירוש הדווקני אותו מבקש ב'צ התובעים ליתן למונח אינו עולה בקנה אחד לא עם לשון החוק ולא עם תכלית החקיקה.
- (ב) וזו הוראת סעיף 71ב(א):
- "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפא, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית , לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה , וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה , ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות

(ג) מרחב מוגן דירתי הוגדר בסעיף 71א לחוק בלשון זו:

(ד) " **מרחב מוגן דירתי** – מרחב מוגן הממוקם בתחום הדירה והמיועד לשרת את דיירי הדירה בלבד;

(ה) המונח 'מרחב מוגן' הוגדר באותה הוראת דין כך:

(ו) " **מרחב מוגן** – מקלט כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה, המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן בהתאם להוראות לפי החוק האמור;

(ז) קשה לאור המצוטט למעלה להלום שחדר משופר מיגון אינו עולה בקנה אחד עם הגדרת 'מרחב מוגן דירתי', לא כל שכן מקום שהגוף המנהלי המופקד בדין על ההתגוננות האזרחית רואה בו מרחב מוגן [ראה האישורים המוקדמים למתן היתר הבניה]. המסקנה היא שהדין רואה אפוא שחדר משופר מיגון בבחינת מרחב מוגן, גם אם לא ברמת המוגנות של ממ"ד.

(ח) תימוכין לעמדה זו יימצאו בהחלטת ועדות הערר, וראה ערר (ת"א) 5169/08 הנרי הרון ואטקה פלדמן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה-בני ברק שם נקבע:

"המונח "שיפור מיגון" מהווה כינוי לבניית מרחב מוגן דירתי במצב של בניין קיים, כך שייבנה חדר אשר יענה, בנתונים המבניים וההנדסיים הקיימים בצורה מירבית על עקרונות התכנון שנקבעו בתקנות למרחבים דירתיים מוגנים.."

ובהמשך-

חדר אשר אושר על ידי פיקוד העורף כ"שיפור מיגון" מהווה לדעתנו מרחב מוגן דירתי לכל דבר ועניין כמשמעותו בסעיף 9(ד)(י) לתקנות חישוב שטחים.."

6. מהות ההסכמה של בעל הדירה דן סוטו –

(א) עד זה העיד כי ההסכמה שניתנה על ידיו היתה מותנית בהיתכנות קונסטרוקטיבית. מהבחינה המשפטית אין בפיו התנגדות לבניה

(ב) הטענה כאילו הסכמתו אינה מחייבת את בעלת הדירה הנוספת, היא רעיונית, אינה יכולה לעמוד לתובעים.

(ג) סעיף 3 לחוק השליחות תשכ"ה – 1965 קובע:

"השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד שלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם."

(ד) במקרה של בני זוג, וככל שמדובר בהצבעות שעניינן קבלת החלטות בעניין הבית המשותף, ניסיון החיים מלמד שחזקה על בעל דירה שחתימתו ניתנה על דעתו של בן הזוג, אשר הסמיכו בעל פה לייצגו. מכל מקום, צד ג', במקרה זה הנתבעים, יכלו להניח, על פי שתיקתו של בן הזוג אשר לא חתם, כי בן זוגו שחתם הוא שלוחו.

(ה) עיון בנסח הרישום מלמד כי אותן דירות בבית שלהן יותר מבעל אחד היו בעת החתימה על טופס ההסכמה בני זוג, והתובע לא הביא ראיות לסתירת החזקה לפיה אחד מבני הזוג חתם גם על דעת בן הזוג השני.

(ו) אני רואה אפוא את עמדת בעלי הדירה בבעלות סוטו כמסכימים

7. תוקף הסכמה שניתנה לקודמי הנתבעים בהיעדר החלטה באסיפה כללית-

(א) אכן נשמעה טענה כזו מפי התובעים אולם ללא שום הנמקה.

(ב) חוק המקרקעין דווקא מקפיד לדעתי לראות את הדירה כיחידת הייחוס המחייבת, יהיו בעליה לדורותיהם כאשר יהיו.

(ג) כך סעיף 71ב [ג] הקובע כי דירה שהורחבה וזקוקו בעליה כמסכימים להרחבה דומה. המחוקק לא מייחס את החזקה הקונסטרוקטורית טיבית בהכרח לבעלי הדירה שבצעו את ההרחבה בפועל. לא נאמר שבעלים שהרחיבו דירה יראו אותם כמסכימים להרחבה דומה אלא דירה שהורחבה יהיו בעליה בכל עת בחזקת מסכימים להרחבה דומה.

(ד) ראה בהקשר זה ע"א (חי) 1020/03 מיום 25/02/2004 בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף, שם נדונה תחולת הסכמה מן בעלי דירות על חליפיהם. נפסק כי משקמה בעקבות תוספת בניה טובת הנאה לדירה האחרת אין חליפי בעליה של הדירה האחרת רשאי להתכחש להסכמות שהיו קודם שהפך בעלים של זכות קניינית בבנין, וראה בשינויים המתחייבים בנסיבות כל אחד מהמקרים:

"המקרה שלפנינו אף אינו מסוג המקרים בהם נחתם הסכם אשר כל נפקותו הרשאה לעשות פעילות חוזרת ונשנית חולפת אשר רישומה אינו נשאר, ביטולה אינו גורר הרעת מצב בר הרשות ממצבו טרם נתינתה, ולאחר זמן חזר בו אחד הצדדים מן ההסכם".

ועוד ראה בע"א [י-ם] 1415/00, אברהם נ' אזרד (לא פורסם), כדלהלן:

"כבר בשלב זה יאמר, כי בסעיף 71 לחוק כלל לא נזכרת האס יפה הכללית של בעלי הדירות. עניין זה בולט על רקע הוראות אחרות שבחוק. בסעיף 159 לחוק הוסדר נושא התקנת מעלית. בסעיף זה נקבע שבעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות רשאים להחליט באסיפה כללית על התקנת המעלית (בכפוף לקיום תנאים מסוימים). והנה, בסעיף 71 לא נזכרת אסיפה כללית ודובר אך בהחלטה. מכאן שהמחוקק לא דרש כינוס אסיפה. איננו רואים מדוע החלטה כאמור לא יכולה להתקבל גם בכתב, כאשר בעלי הדירות רשמים את עמדתם בדרך של הסכמה או התנגדות... בר"ע 6339/97 סלומון נ' רוקר, דינים – עליון, כרך נז', 313, בסעיף 33 לפסק דינו של כב' השופט אנגלרד, נאמר, בהערת אגב, כדלהלן: "בסוגית בנייה ברכוש המשותף, המחוקק עצמו ריכך את הדרישה להסכמת כל הדיירים... כמובן, החוק עדיין דורש הסכמה של רוב מיוחד של הדיירים...". מהציטוט הנ"ל עולה כי העיקר הוא ההסכמה וכך יש להבין את המונח "החלטה" שבסעיף 71 לחוק... כחלק ממגמת ההקלה לא נדרשת גם החלטת אסיפה כללית, אלא החלטת בעלי הדירות...". (ההדגשות לא במקור).

על דברים אלו חזר בית משפט השלום בירושלים, בת"א (שלום-ג) 2998/04 כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי, תק-של 2005(3), 1595, 1596 (2005):

"...אין ממש בטענה זו, אשר אינה מתיישבת עם לשון החוק ולא עם תכליתו. סעיף 71 לחוק איננו מזכיר - ולו ברמז - את האסיפה הכללית (להבדיל, למשל, מסעיף 159 לחוק); אין טעם ולא תכלית לערום קשיים בפני מי שמבקש לבנות ברכוש המשותף לצורך הרחבת דירתו, כשמגמת החקיקה הינה להקל, ולא להכביד עליו; העיקר בסעיף 71 הנ"ל הינו ההסכמה; המהות, ולא הפרוצדורה. הכללים המורכבים לגבי האסיפה הכללית, כינוסה ותהליך קבלת ההחלטות, עלולים לסכל קבלת החלטה על שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה...".

ור' גם: א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, 217.

(ה) החלטה זו מביאה אותי למסקנה כי ככל שהיתה לקודמיהם של הנתבעים הסכמה ברוב החוקי, היא עומדת גם ל נתבעים. אלו האחרונים לא היו חייבים לקיים אסיפה כללית לשם בחינת כמות בעלי הדירות התומכים בהם אם גם קודמיהם לא היו חייבים בכך.

8. הכוח המשפטי הנתון בידי התובעים –

(א) כאמור לעיל, לטענת הנתבעים - התובעים, כולם למעט לוי הם בני אותה המשפחה, רואים עצמם 'רוב חוסם' ובזכות כוח זה הם מתייצבים כאיש אחד נגד כל מיזם בניה של מי שאינו בן משפחה.

(ב) צודק ב' הנתבעים שיש לבחון האם אין בכך משום פגיעה במיעוט, חוסר צדק ואפליה.

(ג) הלכידות המשפחתית, הגם שראויה לכבוד, מקומה לא יכירנו במשטר הבית המשותף. היא 'זרה' לזכויות הקניין. שקלתי לאור הפסיקה אם במקרה כאן היא עומדת לתובעים לרועץ.

(ד) בחנתי את גישתה של כב' השופטת וסרקרוג בע"א[חי] 835/08 נטלה צבי נ' עטרה פרי מיום 18.11.09 [להלן: פרשת נטלה צבי] שם נדונה סמכות המפקח על רישום מקרקעין לבחון את נימוקי ההתנגדות של רוב מתנגד להרחבת דירה של משנהו. כב' השופטת וסרקרוג פסקה כי המפקחת מצווה לבחון את נימוקי ההתנגדות:

אם אם הבדיקה הנדרשת תיעשה בזהירות ותבחן אם אכן מדובר בהתנגדות סתמית, שאינה עניינית (בהבדל מהתנגדות בלתי סבירה לפי סעיף 59ג(ד) לחוק), כדוגמת התנגדות אשר יש בה כדי להצביע לכאורה, על שימוש לרעה במימוש זכות הקניין או שמא מדובר בהתנגדות ממניעים ענייניים. כך למשל, אם ההתנגדות של הרוב "המאורגן", או רוב הנתון בידי אדם אחד, בהיותו הבעלים של מספר דירות בבניין, נעשתה מכוח כוונת קנטור או בשל מוצא או מסיבות אחרות שנוגדות את עקרונות שיטת המשפט, ואשר אין להם דבר או חצי דבר, עם הפגיעה בזכות הקניינית לכשעצמה, לא יהיה מקום לאשר את ההתנגדות... סמכות כזו נתונה מכוח סעיף 14 לחוק המקרקעין, ועולה בקנה אחד עם העקרונות הבסיסיים של תום לב בשיטת המשפט. ההתנגדות, כפי שהזכיר חברי השופט זרנקין תוך הפנייה לפס"ד רוקר (רע"א 6339/97, פ"ד נה (1) 199) צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר... עוד מבקשת אני להבהיר, כי בסעיף 59ג(ד) של החוק, מדבר המחוקק על דרישה ל "טעמים בלתי סבירים". בענייננו, **התייחסתי למונח התנגדות סתמית שעניינה קאמזתנגדות בלתי הוגנת בלתי ראויה ואשר יש בה כדי לפגוע בעקרונות יסוד של השיטה התנגדות שאינה נוגעת למעשה לפגיעה בזכות הקניין ככזו עד כדי שימוש לרעה באותה זכות**

(ה) תנא דמסייע לעמדתה של כב' השופטת וסרקרוג נמצא לכאורה בפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין ברע"א 9626/05 נציגות הבית המשותף מרחוב הרב עמיאל 7 ת"א נ' יעקב ומיכל אבימור:

" אימוץ הגישה של שלטון הרוב (ע"א 810/82 הנזכר בעמ' 737) אינו מובן מאליו ... ברור הוא כי רוב ומיעוט יש לבדוק לא רק 'אריתמטית' אלא גם מהותית ; במקרה דנן קיומו של רוב- קבע 'קשיח' של שלושה מתוך ארבעה בבית ה משותף מאפשר לערכאות אף בלא שיהיו כבוחן כליות ולב להגיע למסקנות שאליהן הגיעו המפקחת ובית המשפט המחוזי. בנסיבות קשה להלום כי הרוב יוכל לדרוש מבית המשפט לאכוף את החלטתו".

9. נאמר לעיל 'לכאורה' מהטעם שבמקרה דנא מצאתי כי ההתנגדות של התובעים אינה אריתמטית אלא – בלשונו של כב' השופט רובינשטיין – מהותית מצאתי טעם בהתנגדות המנומקת על בסיס היתד שיש בתוספת הבניה על הגג כדי לתקוע בגלגלי האפשרות ליישום תמ"א 38 על המבנה הנדון העומד בתנאי התמ"א ואפשרי לבעליו ליהנות מיתרונות התמ"א. העובדה שגג הבנין הוא שטוח היא אכן יתרון ליזם אשר יבקש להוסיף עליו דירות אגב חיזוק המבנה יתרון ליזם ויתרון ליתר בעלי הדירות לרבות לנתבעים שיצאו אף הם נשכרים מחיזוק המבנה . קידום מיזם לחיזוק המבנה בתנאי תמ"א 38 אינו התנגדות בעלמא. על פניה היא התנגדות עניינית גם אם נשמעת מפי בני משפחה. הטענה כאילו בני המשפחה מסכימים להרחבות אחד של משנהו ואלו מגלים חזית מתנגדת אחת להרחבה של מי שאינו בעל משפחה אינה מבוססת. אף לא אחת מהדירות האחרות לא התרחבה באופן החורג מקווי המיתאר של הבית, בין לרוחב ובין לגובה, באופן שלא יאפשר חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה. אותן הסכמות לסירת מרפסות שניתנו בין בני המשפחה בינם לבין עצמם ניתנו גם לקודמי הנתבעים.

(א) הפסיקה גם היא לא ראתה בנימוק הנטוע באפשרויות חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה משום התנגדות שאינה בתום לב ; הפסיקה מצאה הנמקה זו כלגיטימית. כב' השופט כהן בפרשת נטלה צבי – אליו הצטרפה גם כב' השופטת וסרקרוג - מציין כי:

גם לאפשרויות ניצול הרכוש המשותף לצורך חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה, לפי תמ"א 38, יש ערך".

01. היעדר התנגדות כמותי כהסכמה – האמנם ?

(א) הנתבעים מבקשים לייחס הסכמה לאותם בעלי דירות שלא הצטרפו כצדדים לתביעה. ולא היא.

(ב) הפסיקה קבעה כי מקום שעסקינן במימוש זכויות קנייניות אזי ההסכמה ככל שנדרשת בדין מבעלי דירות אחרים חובה שתהיה הסכמה מדעת, מפורשת, חד משמעית ואינה משתמעת לשני פנים. ראה חוות דעתה של כב' השופטת דורנר בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי נ"ד (3) 389:

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש. ראו למשל ע"א 310/64 אחים גולדשטיין נ' יעקב פ"ד יט(2)72, ע"א 1121/91 משולם נ' נמני פ"ד מ"ח(3)12"

(ג) הוא הדין לגבי הסכמה משתמעת. ראה ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3)78 שם נפסק:

"אך בהסכמה משתמעת או הסכמה מכללא לא סגי, אלא דרושה הסכמה מפורשת דווקא".

(ד) יתרה מכך, נטל הראיה להוכיח הסכמה ברוב הקבוע בחוק כמ' ו גם היעדר תום לב של המתנגדים היא על המבקש לממש זכות קניינית, בין אם הוא תובע ובין אם הוא נתבע. במקרה דנא – החובה רובצת לפתחם של הנתבעים. תימוכין לכך בעש"א (חי') 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב ואח' שם נפסק לאמור:

"...נקודת המוצא לכל דיון בעניין בניה ברכוש המשותף הינה כי לאף אחד מהשותפים אין זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, תפיסה של הרכוש המשותף לשימוש ייחודי ובניה ברכוש המשותף, מחייבת קבלת הסכמתם של כל השותפים, ולמצער הסכמת הרוב כנדרש על פי הוראות סעיף 71ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969... על המבקש לבנות ברכוש המשותף לפעול, בטרם התחלת הבניה, לקבלת ההסכמה של כל הדיירים. לעיתים עליו לכנס אסיפת דיירים ולעיתים די שיפנה לשאר הדיירים בבית המשותף לקבלת הסכמתם. דייר המתחיל לבנות ללא פניה לשאר בעלי הבית פועל בחוסר תום לב. גם אם לא מושגת ההסכמה, משיקולים הנראים בעיני המבקש כפסולים, אל לו לעשות דין לעצמו ועליו לנקוט בהליך מתאים בבית המשפט או בפני המפקחת כדי לכפות את ההסכמה".

11. עולה מהמקובץ כי התובעים הוכיחו שאין באמתחתם של הנתבעים הסכמה ברוב הקבוע בחוק לבניה המתוכננת על ידיהם על גג הבית, בין אם נדרשת להם הסכמה של 60% ולא כלשכן אם נדרשת להם הסכמה בהיקף גדול יותר. ההתנגדות של התובעים היא מהותית, עניינית ואין בה משום חוסר תום לב. החשש מפני הערמת קשיים על קידום מיזם לחיזוק המבנה הוא חשש אמיתי לא כל שכן לנוכח הקשיים לממש את התמ"א, מה שגורם למחוקק לשפר את תנאיה.

27. יחד עם זאת לא לעולם חוסן. ככל שמיזמים של חיזוק מבנים יהפכו חזון נפרץ בעוד בעלי הדירות כאן יעמדו בפרץ ולא ישתפו פעולה לחיזוק המבנה אפשר שבנסיבות אחרות יהיה בהתנגדות התובעים להרחבת הדירה של הנתבעים משום היעדר תום לב.

37. התביעה אפוא מתקבלת. הנתבעים מנועים ממימוש היתר הבניה שביד יהם ככל שהוא מתייחס לבניה על גג הבית.

47. הנתבעים יחד ולחוד ישלמו לתובעים יחד, באמצעות בא כוחם, שכ"ט עו"ד כולל מע"מ בסך של 6,000 ₪. הוצאות משפט תיפסקנה לזכות התובעים לאחר שיוגש על ידיהם חשבון נתמך באסמכתאות.

57. עובר למתן פסק הדין הגישו הנתבעים הודעה ולפיה תובע מס' 9 מכר את דירתו לאחר [אחות הנתבעת] וכן מכרו התובעים שתיים מדירותיהם לאחרים. אין בהודעה זו כדי לשנות מהחלטתי כאן; פסק הדין ניתן על סמך הראיות שהיו בפני. ככל שהנסיבות תשתנינה לרבות מאזן ההסכמות /התנגדויות בין בעלי הדירות אפשר שיהיה בכך משום שינוי נסיבות שיזכר ה את הנתבעים בפסק דין אחר, הכל לפי עילות התביעה וההוכחות שתובאנה בפני הערכאה השיפוטית שתדון בעילות החדשות, ככל שכאמור תוגשנה על דרך של כתב תביעה.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ז' סיוון תשע"ב (28.5.2012) העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין